

SUPSI

Sicurezza sociale e forme di solidarietà (a.a. 2025-2026)

Lezione 6

Assicurazione disoccupazione e Prestazioni transitorie per disoccupati anziani

15 maggio 2026

Spartaco Greppi, Professore

<http://www.supsi.ch/lws>

spartaco.greppi@supsi.ch

ADI – 1

- Scopo
 - garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di: disoccupazione, **lavoro ridotto**, intemperie, insolvenza del datore di lavoro; prevenire la disoccupazione incombente, combattere quella esistente e favorire la **reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro**
- Assicurati / aventi diritto
 - Obbligatoria per i salariati

E gli indipendenti?

- Conformemente all'art. 114 Cost., le persone che esercitano un'attività indipendente possono assicurarsi facoltativamente. Il legislatore ha però rinunciato a concedere loro questa possibilità.
- Pertanto, le persone che cessano di esercitare un'attività indipendente non sono coperte contro il rischio di disoccupazione.

Chi sono gli indipendenti?

- Più clienti (almeno 5), di cui nessuno preponderante. Se non si è riconosciuti come indipendenti, si potrebbe creare una Sagl o SA. Nel confronto internazionale, si tiene conto sia degli indipendenti in senso stretto (quelli in proprio, ai sensi dell'AVS) sia dei titolari di Sagl e SA che hanno una posizione determinante nella gestione dell'impresa. Sulla carta, la posizione di salariato della propria impresa potrebbe dare migliori tutele.
- E invece

Sagl e SA

- Seppur contribuendo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) come qualunque lavoratore dipendente, la persona che occupa una posizione analoga a quella del datore di lavoro non può beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- Ciò resta valido fintanto che la persona continua ad esercitare un'influenza significativa sui processi decisionali dell'impresa. La ragione: l'assicurazione contro la disoccupazione è un'assicurazione destinata ai lavoratori che non possono determinare, né influenzare la perdita del proprio posto di lavoro.
- Ciò riguarda le persone che determinano le decisioni prese dal datore di lavoro (Sagl, SA) o quelle che possono influenzare considerevolmente tali decisioni come associato, membro di un organo dirigenziale o detentore di una partecipazione finanziaria dell'azienda.

ADI – 2

- Organizzazione
 - Amministrata da Confederazione e Cantoni; le prestazioni sono versate dalle casse di disoccupazione; i cantoni gestiscono gli URC e la Seco è l'organo di vigilanza
- Finanziamento
 - Contributi sociali prelevati sui salari (1,1 % salariato e 1,1% datore di lavoro) fino a 148 200 franchi
 - Dal 1° gennaio 2011, un contributo di solidarietà dell'1% è riscosso anche sulla parte di salario che eccede il salario massimo assicurato. (anche in questo caso, la metà del contributo è a carico del datore di lavoro). Il contributo di solidarietà è stato tolto nel 2023

ADI – 3

- Prestazioni
 - prestazioni pecuniarie
 - indennità di disoccupazione
 - indennità per la partecipazione ai corsi di riconversione, perfezionamento e reinserimento professionale
 - indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro
 - indennità in caso di intemperie
 - indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro
 - prestazioni relative al mercato del lavoro
 - riconversione, perfezionamento e reinserimento professionale
 - Incoraggiamento ad intraprendere un lavoro indipendente
 - Programmi occupazionali temporanei
 - Dal 1°luglio 2021 è in vigore la Legge federale sulle **prestazioni transitorie per i disoccupati anziani**

La LPTD in breve

- Le persone che hanno perso il posto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni e hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni potranno ottenere prestazioni transitorie fino alla riscossione di una rendita di vecchiaia.
- Vi potranno avere diritto
 - le persone la cui sostanza netta non supera i 50 000 franchi (100 000 per le coppie sposate). L'aver di vecchiaia della previdenza professionale non sarà considerato quale sostanza fino a un importo di 500 000 franchi.
 - le persone che hanno esercitato un'attività professionale remunerata in Svizzera, che **dispongono di una sostanza modesta e le cui spese riconosciute superano i redditi computabili**. Le PT sono prestazioni in funzione del bisogno che ricalcano in gran parte le prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI.
- Obiettivo: evitare che le persone interessate siano costrette a consumare i propri risparmi e il proprio capitale del 2° e del 3° pilastro, finendo quindi per dover ricorrere all'aiuto sociale.

A quanto ammontano?

- Le prestazioni transitorie sono costituite dalla prestazione transitoria annua e dal rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
- Sono fissate in funzione del bisogno e versate fino a un importo massimo annuo di 46 508 franchi per le persone sole e di 69 761 franchi per le coppie sposate (limite massimo delle prestazioni transitorie).
- Per le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsati annualmente al massimo 5 000 franchi per le persone sole e 10 000 franchi per le coppie sposate, fino al raggiungimento dell'importo massimo delle prestazioni transitorie.
- Possono essere rimborsate le spese seguenti:
 - Partecipazione ai costi nell'ambito della LAMal (aliquota percentuale e franchigia), fino a un massimo di 1000 franchi all'anno;
 - Spese per cure dentarie semplici e appropriate,
 - Spese per diete particolari;
 - Spese di trasporto al più vicino luogo di cura;
 - Spese per mezzi ausiliari.

Richiesta e procedura

- **Come si richiedono le prestazioni transitorie per disoccupati anziani?**
 - Compilando l'apposito formulario.
Per evitare ritardi nell'evasione della pratica è importante che il formulario venga debitamente compilato e venga allegata tutta la documentazione richiesta.
Il diritto alle PTD, di regola, decorre all'inizio del mese in cui è stata presentata la richiesta.
- **Come devo procedere per la richiesta del rimborso delle spese di malattia?**
 - Bisogna inviare o consegnare presso la ricezione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringelli 15a, 6501 Bellinzona, gli originali delle fatture o dei conteggi della propria cassa malati.

SUPSI Assicurazione disoccupazione e Prestazioni transitorie per disoccupati anziani



https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/Prestazioni_Complementari/Richiesta_prestazione_transitoria_disoccupati_anziani_01.pdf

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità Istituto delle assicurazioni sociali	
Ufficio delle prestazioni Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/PPG Via Canonico Ghiringhelli 15a Casella postale 2121 6501 Bellinzona telefono 091 821 92 20 fax 091 821 92 99 e-mail servizio.pc@as.ti.ch web www.ias.ti.ch	
Istituto delle assicurazioni sociali 6501 Bellinzona	

Richiesta di una prestazione transitoria per disoccupati anziani (PTD)



Il presente formulario è destinato alla richiesta di una prestazione transitoria per disoccupati anziani (PTD). Questa prestazione può essere richiesta dalle persone che hanno già compiuto 60 anni d'età e hanno terminato il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal mese in cui hanno compiuto 60 anni o successivamente.

Avvertenze importanti

- La richiesta, se possibile, va compilata in formato elettronico. Sul nostro sito internet www.ias.ti.ch è disponibile la versione compilabile online. Essa andrà successivamente stampata e firmata.
- Per le coppie sposate è necessaria la firma di entrambi i coniugi
- Dove richiesto, va allegata la relativa documentazione
- Gli importi vanno indicati e convertiti sull'arco di un anno
- Per ragioni di semplicità, nelle domande è stata adottata la forma maschile per entrambi i sessi
- Va prestata particolare attenzione alla pagina 4 del presente formulario: vengono richiesti documenti vincolanti per la valutazione del diritto
- Allegare sempre una copia dell'ultima notifica fiscale IC

Voglia verificare la correttezza dei dati una volta compilato il questionario

- Ha risposto in modo completo a tutte le domande?
- Ha firmato la domanda e gli eventuali allegati?
- Ha allegato tutti i documenti richiesti?

Richiedente

Nome		Cognome	
Data di nascita		No. AVS	
Via e numero		NPA e località	
Cantone di domicilio		Del	
Stato civile			
☐ Celibe/nubile	☐ Separato/a	☐ Sposato/a	☐ Divorziato/a
☐ Unione domestica registrata	☐ Vedovo/a	☐ Unione domestica sciolta	
Del			
Domicilio prima del ricovero in una casa di cura		NPA e località	
No. di telefono		E-mail	

Esempio di calcolo di una Prestazione transitoria

Persona sola		
Spese		
Fabbisogno vitale	CHF	20 670.-
Affitto lordo	CHF	11 760.-
Premi Cassa Malati (importi differenti a seconda del Cantone)	CHF	5 544.-
Totale		37 974.-
Redditi		
Reddito da attività lucrativa	CHF	12 000.-
Proventi della sostanza	CHF	105.-
Computo della sostanza (1/15)	CHF	1 000.-
Totale	CHF	13 105.-
Prestazione transitoria		
Uscite	CHF	37 974.-
dedotte del entrate	CHF	13 105.-
Prestazione transitoria annua	CHF	24 869.-
Prestazione transitoria mensile	CHF	2 073.-

ADI – Esempio di calcolo

- All'assicurato spettano cinque indennità giornaliere alla settimana poiché l'assicurazione contro la disoccupazione indennizza solo i giorni feriali (da lunedì a venerdì). Il numero di giorni feriali cambia a seconda del mese e quindi varia anche l'indennità di disoccupazione mensile versata. L'importo dell'indennità di disoccupazione è stabilito in genere sulla base del salario soggetto ai contributi AVS conseguito in media nel corso degli ultimi sei o – se si rivela più favorevole per l'assicurato – 12 mesi che precedono la disoccupazione (= guadagno assicurato).
- L'assicurato riceve un'indennità di disoccupazione pari all'80 % del guadagno assicurato
 - se ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni ;
 - se il guadagno assicurato non supera i 3 797 franchi,
 - se percepisce una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità almeno del 40 %.In tutti gli altri casi l'indennità ammonta al 70 % del guadagno assicurato.

ADI – Esempio di calcolo

- Guadagno assicurato = CHF 4 500.--
- Indennità giornaliera 80% = CHF 165,90 = $(\text{CHF } 4\,500.-- : 21,7 \times 80\%)$
 - *21,7 = num. giorni lavorativi medi per mese; il numero di giorni feriali in un mese varia da 20 a 23 per una media di 21,7 giorni;*
 - *in caso di considerevoli fluttuazioni del salario, il guadagno assicurato viene calcolato in base ad una media.*
- Per ogni singolo giorno con diritto all'indennità, l'indennità giornaliera lorda è quindi di CHF 165,90.

Bibliografia

- Greppi, S. et al. (2021). *Gli indipendenti in Svizzera - Composizione, protezione sociale, crisi pandemica*. <https://www.supsi.ch/home/comunica/news/2021/2021-05-27.html>
- OFAS, *Statistique des assurances sociales, 2023*.
<https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/grsv/statistik.html>
- *Rapporto annuale 2022 sulle assicurazioni sociali conformemente all'articolo 76 LPGA*. Approvato dal Consiglio federale il 22 settembre 2023.
<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/berichte-gutachten/jahresberichte.html>
- *Storia della sicurezza sociale svizzera*. <http://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home/>
- DSS, *Prestazioni transitoria per disoccupati anziani*,
<https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/prestazione-transitoria-per-disoccupati-anziani>